

珠海“11·26”“三无”抓斗船 自沉事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年11月26日约0630时，李某余所属的抓斗船从珠海斗门鹤洲南围塘前往江门台山都斛渔塘途中，在大襟岛与荷包岛之间水域发生翻沉事故，船上4名人员落水，其中1人获救，1人死亡，2人失踪，事故未造成水域污染，构成较大等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，广东海事局指定珠海海事局对本次事故开展调查，珠海海事局于2015年11月27日成立事故调查组，依法对李某余所属的抓斗船自沉事故开展事故调查（调查组成员详见附件）。

调查组通过询问获救人员李某朝、船主李某余和走访船舶出发地等途径，获得以下证据材料：

（1）询问笔录6份；（2）李某余身份证复印件1份；（3）国家海洋局出版的《2015年潮汐表》珠海港9-12月潮汐表复印件一份；（4）珠海海事局VTS中心11月25日和28日值班记录各1份；（5）现场照片33张。

二、事故船舶及船员情况

（一）船舶情况

据船主李某余陈述，该船为抓斗船，用于疏挖渔塘，于 1998 年从佛山南石花费 16.5 万元人民币购买，购买时无任何船舶证书，船上悬挂“顺杏 505 号”的船铭牌。该船具体建造时间不详，船长约 20 米，船宽约 8 米，型深约 1.5 米，主机功率为 150KW，船艏位置安装了 0.7 方抓斗设备，钢质船体，船舶有 8 个空舱，船上配有 1 艘交通艇和数件救生衣，船舶平均吃水为 60-70 厘米。

根据幸存者李某朝陈述，该船机舱和生活区位于船尾，甲板上左右两舷各 4 个空舱导门，每个导门均设有导门盖，但并未有螺丝固定或密封；船上配有三台潜水泵，其中两台正常，一台抽水很慢。

船主李某余购买该船后，一直未办理相关船舶证书，后来船名牌锈烂，便不再悬挂。据李某余称，由于没有牌照，该船只用于承接渔塘疏挖业务，2014 年 11 月份该船从江门台山经内河水域航行至珠海鹤州南渡口附近疏挖围塘（属于封闭水域，进出需要经过两个水闸），并自 2015 年 3 月份完工后，一直闲置至 11 月 21 日。

（二）船上人员情况

事故发生时，该船上共有 4 人，均未持有有效船员证书，具体情况如下：

霍某才，1962 年出生，江门台山市都斛镇莘村人，身份证号为 440721XXXXXXXX311，事故发生后落水失踪。据船主李某

余陈述，霍某才是其二十多年的好友，两人同村。由于霍某才懂船舶操纵和机器设备维修等业务，该船日常管理交由霍某才负责。事故发生前，霍某才在阳江和台山分别承接了两个鱼塘疏挖业务，与李某余商量好使用该船，赚钱后分其一份，随后霍某才雇佣李某朝等其他三名工人，在对闲置在鹤州南门渡口附近围塘的该船进行简单修理后，于 2015 年 11 月 25 日决定让船舶驶往目的港台山。据李某余称，霍某才平时就性急，这次因为进鱼塘要赶潮水，迟了要等 15 天，才使其不顾寒潮大风前往台山。

李某朝，1963 年出生，江门新会三江镇联合乡人，靠打工维持生计，有抓斗船工作经历。事发前由霍某才雇佣，于 2015 年 11 月 24 日早上到船，主要工作为做饭、绑扎缆绳等杂活，事故发生后获救。

石某彬，1964 年出生，江门新会沙堆镇阁东升社人，身份证号为 440721XXXXXXXXX75X，事发后死亡。

蒋某潮，1970 出生，江门新会沙堆镇阁东升社人，身份证号为 440721XXXXXXXXX714，事发后失踪。

石某彬和蒋某潮两人一人负责驾驶船舶，一人负责机器设备，均由霍某才雇佣，据船主李某余称，2014 年 11 月份前，两人曾被霍某才雇佣，在江门崖南船厂附近疏挖鱼塘。

（三）船主李某余的情况

船主李某余，男，1970 出生，家住台山市都斛镇某村某巷 X 号，身份证号为 440722XXXXXXXXX317。他于 1998 年购买该船后，

主要用于疏挖渔塘。平时自己承揽渔塘业务，然后由霍某才雇请人员来疏挖。2014 年疏挖珠海鹤洲南的围塘是其承揽的，到 2015 年 3 月便一直闲置。本次因霍某才在台山找到疏挖渔塘业务，其便同意将船交霍某才使用，口头约定赚到钱分其一份。

三、天气、海况及事故水域通航环境情况

（一）天气、海况

1. 根据广州中心气象台气象资料，陆丰到吴川强风 1 号风球，2015 年 11 月 25 日 08 时至 27 日 08 时珠海港区的气象海况如下：

区域名称	珠海港区					
预报时效	天气	风向	风力 (级)	阵风 (级)	浪高 (米)	能见度 (公里)
25 日 08 时至 26 日 08 时	多云	偏北	6	7	2.5	18-27
26 日 08 时至 27 日 08 时	晴到 多云	东北	6	7	2.5	13-22

表 1：天气预报

2. 据唯一获救人员李某朝陈述，船舶沉没时风浪很大，吹北风。

3. 根据海军出版社出版的 2015 年潮汐表：珠海港 11 月 26

日低潮时间为 0421 时，潮高 24cm；高潮时间为 0919 时，潮高 191cm；最高潮为 2113 时，潮高 297cm。

4. 查阅珠海航路图，事故水域（大襟岛东面水域）流速流向为，西北流（涨潮）约 2 节，偏南流（落潮）约 1.5 节。

综上，事发时天气海况如下：

偏北风 6-7 级，浪高约 2.5 米，能见度良好，约 10-15 海里；事发时涨潮，西北流约 2 节。

（二）事故水域通航环境情况

由于沉船尚未找到，不能确定事故准确位置。根据唯一获救人员李某朝陈述，及石某彬尸体发现位置，初步确定事发水域位于大襟岛东面，荷包岛及大忙岛西面水域。

根据珠海航路图，事发水域水深 4-5 米，地质泥沙，水流较急，西北流（涨潮）约两节，偏南流（落潮）约 1.5 节；为崖门水道出海口，由于水深较浅，事发水域往来船只较少，水域清爽。

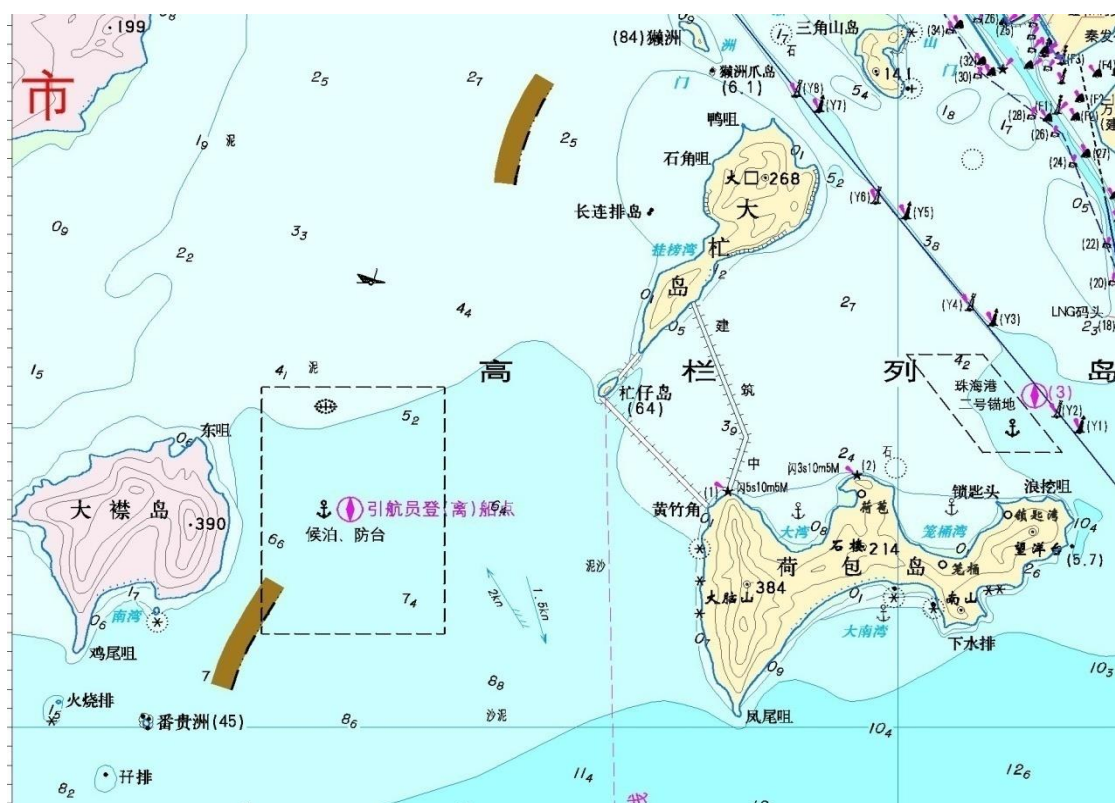


图 1:事发水域通航环境图

四、事故经过

根据唯一幸存者李某朝陈述、船主李某余陈述及李某余与霍某才微信和通话记录等证据材料,分析得出事故经过如下:

2015 年 11 月 24 日上午,李某朝受霍某才雇佣到珠海鹤州南渡口附近围塘停泊的李某余所属的抓斗船,到船时其他 3 人已经在船,4 人用过午饭后,操纵船舶先后通过鹤州南渡口旁的 1 号和 2 号两道船闸后,靠泊于渡口码头。



图 2：船闸照片



图 3：船闸与渡口位置照片

2015 年 11 月 25 日约 0700 时，该船通过油罐车进行加油作业。约 0800 时，该船从鹤洲南渡口开航，目的港台山都斛。开航时船舶略微艏倾，吊臂摆至船尾左舷，抓斗已做固定。船舶航向东北，航速较慢，船上在船人员 4 人，由石某彬、蒋某潮 2 人轮流驾驶船舶。据鹤州北渡口的渡工称，当天曾看见该船出港，当时风已经很大了，船舶向北边行驶，船速很慢，半小时大概走了 500 米。

该船出鹤州水道右转进入磨刀门水道南下，继续航行，至宽河口后入海，转向西南，沿岸边继续航行。船舶在海上航行时，偏北风 6 级，阵风 7 级，浪高约 2.5 米，船舶开始摇晃，甲板上浪，海水沿空舱导门盖缝隙进入空舱，除了船舶驾驶人员，其他三人轮流查看舱室进水情况，并用潜水泵抽水。

约 1515 时，船主李某余给霍某才发微信，询问船舶位置。

约 1809 时，该船航经珠海三灶机场，继续向西南方向航行，霍某才发微信告知船主李某余“船舶现在过珠海机场，很快将到达高栏港”。

约 1938 时，船主李某余发微信给霍某才，提醒其“人机请适当休息，千万注意安全”，但霍某才未给予回复。

据李某朝称，由于大风浪和船舱进水，船上 4 人晚上均未休息。

26 日约 0400 时，东北风，风力 6 级，阵风 7 级，浪高约 2.5

米，船舶开始顶风航行，船舶上浪严重，船员用棉被塞住导门盖缝隙，用 3 台潜水泵抽水，由于舱室里伴有泥沙，抽水一段时间后潜水泵会塞堵，因而经常抽一段时间清理一次。

约 0610 时，船舶航行至大襟岛与荷包岛之间水域，船艏下沉，海水快淹至船艏甲板，船员全部穿上救生衣，霍某才指挥船员驾驶船舶向右转向准备驶往荷包岛，同时令李某朝解开抓斗，操纵吊臂左右摆动划水，意图加快船舶前进速度。因为吊臂摆动，船艏左右舷不能站人，抽水作业停止。

约 0625 时，霍某才给船主李某余打电话，响铃 21 声，但后者在睡觉，并未接听。船舶甲板下面的舱室进水严重，船身出现倾斜，李某朝停止操作吊臂抓斗，跑出操纵台。

约 0630 时，船舶向左翻沉，4 人全部落水。霍某才和李某朝落水后游在一起，两人都未发现石某彬、蒋某潮，霍某才告知李某朝往荷包岛方向游。

约 0650 时，抓斗船完全沉没。李某朝在游向荷包岛途中，抓到一个胶桶，并在漂游途中与霍某才分开。经过十多个小时海上飘游，在 26 日晚上从荷包岛西侧上岸，原地休息等待救援。



图 4: 获救人陈述的船舶航线

五、救助情况

27 日约 0925 时，李某朝在荷包岛与大杧岛连岛大堤连接处被路人发现，并报警。珠海市海上搜救接到报警后，立即按应急预案要求上报广东省搜救中心，同时协调珠海海事局、珠海渔政、珠海公安边防、南海救助局第一救助飞行队及金湾海上自救队等成员单位开展救援和搜救行动，并将险情通报江门海事局（江门市海上搜救中心）。

约 1105 时，遇险人员被金湾海上自救队安全转移到高栏港，经初步检查，遇险人员身体无碍。

28 日 0953 时,“海巡 09171”在大襟岛和荷包岛之间海域(概位 21° 51.′ 578N, 113° 04.′ 95E)处发现一具漂浮遗体,打捞后经家属确认为遇险人员石某彬。

11 月 27 日至 12 月 3 日,在省搜救中心的统一协调指挥下,珠海市海上搜救中心连续协调珠海海事局“海巡 09172”、“海巡 09171”、珠海市公安局边防支队派出“公边 44235”、珠海渔政支队派出“中国海监 9022”、南海第一救助飞行队飞机“B7173”参与搜救;珠海船舶交管中心连续播发航行警告,珠海渔政支队播发渔汛通,提醒过往船舶加强瞭望,发现落水人员及时予以救助。

12 月 3 日,珠海市海上搜救中心办公室经综合评估,认为该抓斗船遇险人员已失踪 7 天,在现有气象海况条件下存活的可能性极低,请示广东省海上搜救中心后,于 12 月 3 日中止珠海辖区对抓斗船遇险人员的搜寻工作。

截至目前,仍未发现剩余 2 名失踪人员。

六、事故损失情况

事故造成 1 人死亡,两人失踪,李某余所属船舶沉没,直接经济损失约 10 万元。

七、事故主要原因及责任认定

(一) 事故原因分析

1. 船舶不适航、船员不适任,在寒潮大风来临时冒险航行至海区遭遇大风浪致使船舶进水是事故发生的主要原因。

（1）船舶不适航、船员不适任。

调查发现，李某余所属的自用船无船名、船籍港，无国籍证书、船舶检验证书、所有权登记证书等必要证件文书，属于“三无”船舶，事发前也未进行专业船舶检验，不具备海上航行的条件；霍某才等4人无船员证书，不具备必要的航海专业知识和海上行船经验。

（2）船上人员安全意识淡薄，寒潮大风来临时冒险航行。

根据广州中心气象台气象资料，11月25日08时，陆丰到吴川强风1号风球，预报海面风力6-7级。根据目击者（鹤州北渡口渡工）称，2015年11月24日晚，“船舶在出闸时，风已经很大了”，在11月25日船舶离港出发时，船舶顶风前行，速度很慢，“半小时大概就走了500米”。

船舶在开航时，寒潮大风已影响到船舶航经区域，霍某才等人在开航时风就较大的情况下，为赶工期，无视恶劣天气以及船舶适航条件和抗风浪等级，冒险开航，并驾驶船舶于海区航行，为事故发生埋下了隐患。

（3）船上人员专业知识缺乏，选择海区航线。

事故航次，船舶由鹤州北出港，经水道右转进入磨刀门水道南下至宽河口后，开始了十多个小时的海上航行。海面水域开阔，且遮挡较少，受风流涌浪、潮汐等影响，风浪较内河要大很多，据广州中心气象台气象资料显示，事发当日海面浪高2.5米。霍某才事故航次未选择更为安全的内河航线，增加了航行风险，暴

露了船员安全意识淡薄，且缺乏必要的航海专业知识。

（4）恶劣天气海况条件下船舶舱室不水密导致进水沉没。

事故发生时，海面风力 6-7 级，浪高 2.5 米，海况条件恶劣，对于型深约 1.5 米的事故船舶而言，在这样的天气状况下航行十分危险，且该船舶设置了较多的空舱导门（甲板上左右两舷各有 4 空舱导门，每个导门均设有导门盖），而所有导门盖未做固定和密封，致使船舶遭遇大风浪时容易进水而丧失储备浮力。

据船上唯一获救人员李某朝称，船舶在海上航行时，甲板上浪，海水沿空舱导门盖缝隙进入空舱；到 26 日约 0400 时，船舶航行至大襟岛东面水域，此时偏北风 6-7 级。船舶顶风航行了 2 至 3 个小时，加剧了上浪程度，虽然船上人员用 3 台泵不停抽水，但仍出现船艏下沉、海水淹至船艏甲板的情况，造成船舶储备浮力丧失，并最终酿成事故。

2. 事故发生整个过程未报警求救是导致遇险人员得不到及时救助的原因。

事故发生前一晚，船舶已进水遇险，船上人员通过抽水抢险，但并未将险情情况告知给船主李某余或者其他人员。直到沉船发生前一刻，约 0625 时，霍某才用手机给船主李某余电话，响铃 21 声，但后者由于还在睡觉，并未接听。从船舶习惯航线可知，事发过程中船舶大部分时间是沿岸航行，具有手机信号。船舶从进水遇险至事故发生整个过程，遇险人员均未向外界传递有关船舶遇险信息，更没有报警求助；海上搜救中心在事故发生约 27

小时后，才从获救者李某朝报警中获得船舶遇险信息，错过了救援的黄金时间。以上行为反映了船上人员淡薄的安全意识。

船主李某余未及时察觉船员遇险。事发当天，船主李某余发现霍某才的未接来电后，于当日 0712、1342 等时间点十多次拨打霍某才和李某朝电话，均未有回应；在霍某才等四人失联的二十多个小时里，船主李某余在两人手机均打不通的情况下，仍然单纯认为对方手机没电，并未深究，更未想过报警求助，缺乏必要的安全意识和责任意识。

（二）责任认定

李某余所属的“三无”抓斗船自沉事故属于单方责任事故。

霍某才作为船舶使用人和李某朝、石某彬、蒋某潮三人的直接雇佣人，自己及所雇用人员均不具有有效的船员证书，违反了《海上交通安全法》第六条的规定，且安全意识淡薄，在航线选择和指挥船舶操纵过程中有重大过失，对事故发生负主要责任。

李某余将该船交无船员证书的霍某才使用，其作为事故船舶船主，未按规定取得船舶法定证书，保证船舶处于适航状态，对船舶未尽到安全管理责任，违反了《海上交通安全法》第四条、第五条的规定；明知霍某才在寒潮大风天气下将船开出围塘驶往台山而不制止，因此对本次事故负有责任。

八、安全管理建议

1. 鉴于部分“三无”船舶、乡镇自用船舶平时在偏僻的封闭水域活动，偶然进入河道或海上航行，难于被发现或监管。建

议当地政府与海事部门、渔政部门联合开展“三无”船舶、乡镇自用船舶专项整治行动，严格把关，把符合船舶检验规范相关船舶纳入安全监管，通过一定的扶持政策，经法定船检机构检验合格后，按规定办理登记，船舶取得相应的法定证书后，方可进行生产作业。对不符合船舶检验规范的“三无”船舶予以坚决取缔，全面清理三无船舶隐患。

2. 建议当地政府和海事部门深入乡村加强海上安全知识的宣传，定期开展水上交通安全知识讲座，普及水上交通安全法律法规和安全知识，提高群众水上交通安全意识，帮助其掌握正确的自救方法和求救途径。